

1501672-23.2019.8.26.0286

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Apropriação indébita

Magistrado: Andrea Ribeiro Borges

Comarca: Itu

Foro: Foro de Itu

Vara: 1ª Vara Criminal e de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

Data de Disponibilização: 23/03/2022

... sendo ele reincidente pelo crime de roubo majorado.

Não houve decretação de prisão preventiva nestes autos.

É o relatório.

D E C I D O.

A ação é procedente.

A materialidade delitiva decorre do auto de exibição e apreensão (fls. 07/08), auto de entrega (fls. 13), laudo pericial - exame em peça (fls. 15/17), comprovante de depósito judicial (fls. 19) e pela prova oral ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itu Foro de Itu

1ª Vara Criminal e de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

Rua Luiz Bolognesi, s/nº, Brasil CEP: 13301-900 Itu/SP

Telefone: (11) 4022 1101 - E-mail: itu1cr@tjsp.jus.br

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

Em 21 de março de 2022, faço estes autos conclusos à MMª Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal e de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher desta Comarca, Dra. Andrea Ribeiro Borges.

SENTENÇA

Processo nº:

1501672-23.2019.8.26.0286 - Controle nº 2019/001396

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Apropriação indébita

Réu:

MAURICIO ALVES DE FRANCA 34600564

Vistos.

MAURICIO ALVES DE FRANCA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 168, caput, do Código Penal, pois segundo dos autos consta, no dia 29 de maio de 2019, por volta das 09 horas e 55 minutos, na Praça da Independência

nº 01, Bairro Centro, nesta Cidade e Comarca de Itu/SP, apropriou-se de coisa alheia móvel, qual seja, um automóvel da marca Peugeot/206 14 Presence, cor preta, placa DQK- 3451, pertencente à vítima Adenilson Alves.

A denúncia foi recebida em 30/09/2019 (fls. 34), sendo o acusado citado pessoalmente, às fls. 74.

A resposta à acusação foi devidamente apresentada pela defesa do réu às fls. 79/82, oportunidade em que foi apresentado rol de testemunhas comum à acusação.

Durante a instrução probatória foi ouvida a vítima Adenilson Alves, além de uma testemunha arrolada pela acusação, Marcelo Spinardi Fernandes, guarda civil municipal.

Houve a desistência das partes quanto a oitiva da testemunha Marcos Diego Meira, que foi devidamente homologada pelo juízo.

Posteriormente, o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução probatória foram abertos os debates.

O Ministério Público, em alegações finais orais, requereu a integral procedência da ação penal, com a condenação do réu nos termos da denúncia. Consignou, quanto a dosimetria da pena, o reconhecimento da confissão espontânea.

A defesa do réu, em alegações finais orais, requereu a improcedência da ação penal.

Destacou que do depoimento do réu restou claro que ele não tinha intenção de se apropriar do veículo com ânimo definitivo, ao contrário, ele apenas fez uso momentâneo do veículo. Salientou que sob o efeito do uso de entorpecentes, ele acabou emprestando o bem, sem qualquer intenção a um desconhecido. Ponderou que o acusado não tinha condição de agir de forma diversa, já que usuário de drogas. Destacou que não houve dolo do acusado em assenhorar-se do veículo, sendo a absolvição medida de rigor. Subsidiariamente, em caso de condenação, requereu a aplicação de todas as benesses legais pertinentes.

Constam informações sobre os antecedentes criminais do acusado às fls. 36/56, bem como certidões de fls. 55/59, sendo ele reincidente pelo crime de roubo majorado.

Não houve decretação de prisão preventiva nestes autos.

É o relatório.

D E C I D O.

A ação é procedente.

A materialidade delitiva decorre do auto de exibição e apreensão (fls. 07/08), auto de entrega (fls. 13), laudo pericial - exame em peça (fls. 15/17), comprovante de depósito judicial (fls. 19) e pela prova oral coligida.

A autoria também é certa.

Na fase inquisitiva, a vítima Adenilson declarou que é construtor e proprietário de uma empresa de casas pré-fabricadas. Narrou que há um mês e quinze dias contratou os serviços MAURICIO ALVES DE FRANÇA. Informou que ontem pela manhã deixou seu veículo na posse de MAURÍCIO para que ele prestasse serviços numa obra nesta cidade, no bairro Nossa Senhora da Candelária. Disse que entregou o carro a Maurício e esqueceu que em seu interior havia uma bolsa de propriedade de sua esposa, uma serra circular elétrica e uma extensão. Relatou que na data do fato foi avisado por MAURÍCIO de que ele havia sido vítima de roubo e que os ladrões havia levado o carro. Disse que compareceu nesta delegacia e acabou por descobrir a verdade, ou seja, não havia ocorrido roubo, mas sim MARICÍO deixou seu veículo numa "biqueira". Esclareceu que MAURÍCIO tentou se justificar seus atos, entretanto acabou dizendo ao declarante que: "uma hora vou sair daqui". Afirmou que entendeu este comentário como uma ameaça e desejou deixar isso registrado. Disse que o automóvel está com o licenciamento vencido e que irá regularizar seu documento o mais rápido possível.

Em juízo, a vítima Adilson declarou que na respectiva data o acusado trabalhava com o declarante em Araçariguama e tinha um serviço pra realizar em Itu. Disse que o acusado se ofereceu para ir sozinho fazer o serviço, sendo que o declarante, inclusive, falou para ele levar alguém junto, mas ele disse que não precisava. Relatou que ele pegou o carro para fazer o serviço e foi para o local. Narrou que até às 13:00 horas conseguiu falar com ele, sendo que depois disso não teve mais contato com ele e o acusado não apareceu. Informou que foi atrás dos familiares dele, que também não tinham notícias do réu. Narrou que no dia seguinte foi a

delegacia para registrar o boletim de ocorrência, quando ele entrou em contato com a irmã dele alegando que havia sido sequestrado em Itu e o carro havia sido roubado. Afirmou que conversou com o investigador e contou o que havia ocorrido, quando o acusado confessou para o investigador que tinha trocado o carro por drogas, em uma biqueira. Esclareceu que ele teria que retornar para Araçariguama às 17:00 horas, para posteriormente devolver o veículo para o declarante. Disse que ele admitiu, na presença do declarante, que tinha trocado o carro por drogas. Quando ouvida em sede policial, a testemunha Marcelo, GCM, declarou que estava com a viatura parada pelo local dos fatos, quando foram solicitados por MAURICIO ALVES DE FRANÇA, o qual pediu informações acerca do endereço da delegacia de polícia, alegando que havia sido vítima de roubo praticado por três indivíduos, fato ocorrido nessa cidade. Disse que ele informou que estava trabalhando numa obra como pedreiro num condomínio em Itu e foi apanhado pelos roubadores e permaneceu em poder deles, sendo levado até uma casa no bairro Pq. Industrial, sendo que tais roubadores apenas o soltaram na data do fato. Relatou que após demais indagações, achou estranha a história do solicitante, pois ele disse que os roubadores levaram apenas o veículo, deixando outros pertences de lado, e as informações eram desconexas, sendo o solicitante conduzido e os fatos noticiados para a Autoridade Policial. Narrou que nas dependências da delegacia, MAURÍCIO acabou por contar a verdade, esclareceu que o veículo era de propriedade de seu empregador e construtor ADENILSON ALVES e que ele havia deixado o carro com o solicitante para trabalhar em uma de suas obras. Disse que pelo fato de ser viciado em drogas acabou emprestando o carro ao traficante de uma "biqueira" situada no bairro Jd. Vitória, na Rua 13 de Outubro, numeral 86, e em troca recebeu 10 porções de crack. Disse que combinou com o traficante "THIAGUINHO" a devolução do carro por volta das 06h00, entretanto ele acabou sumindo com o carro e por isso MAURÍCIO inventou essa história acerca do roubo. Informou que ao tomarem conhecimento do ocorrido, os GCMs diligenciaram no endereço situado no bairro Jd. Vitória e na residência de "THIAGUINHO", onde localizaram a importância de R\$ 742,00, em notas diversas, uma balança de precisão e um rolo de plásticos. Afirmou que, concomitantemente, a equipe recebeu a informação de que outra guarnição da GCM havia localizado o carro no Conjunto Habitacional Alpes, no bairro Vila Martins, onde a genitora de "THIAGUINHO" reside. Disse que tomaram conhecimento de que uma equipe de investigadores do 04º Distrito Policial de Itu, localizou o carro, fizeram diligências na casa da genitora de "THIAGUINHO", sendo localizadas drogas, fatos que serão objetos de registro apartado. Relatou que o veículo foi recolhido ao pátio do "Auto Socorro Peninha" por conta de licenciamento vencido.

Perante o juízo, a testemunha arrolada em comum, Marcelo, guarda civil municipal, declarou que estava parado na praça nesse dia e o acusado foi até o depoente perguntando o endereço da delegacia de Itu. Disse que o indagou o motivo do questionamento, sendo que ele disse que havia sido vítima de roubo por três indivíduos. Narrou que segundo o acusado os indivíduos o pegaram e o levaram até uma casa no bairro Parque Industrial, tendo soltado ele apenas no dia seguinte. Informou que ficou com dúvidas sobre essa conversa de roubo porque apenas o veículo teria sido roubado. Disse que o conduziu para delegacia central, onde apresentou a ocorrência para autoridade de plantão. Disse que na delegacia o réu começou a falar a verdade, que tinha pegado o veículo que estava em poder dele e o entregado para um traficante, conhecido por "Thiaguinho". Relatou que ele trocou o carro por pedras de crack. Narrou que na delegacia o depoente e seu parceiro ficaram sabendo que na Cidade Nova os policiais civis solicitaram apoio para as guarnições de plantão no Alpes II, mas, antes disso outra guarnição localizou o veículo citado. Esclareceu que houve a recuperação do veículo na casa da mãe de "Thiaguinho", onde, além do veículo, foram localizadas drogas.

A testemunha Marcos, em sede policial, confirmou o depoimento apresentado por seu colega. Declarou que enquanto estava com a viatura parada pelo local dos fatos, MAURICIO ALVES DE FRANÇA solicitou informações acerca do endereço da delegacia de polícia, pois havia sido vítima de roubo praticado por três indivíduos, fato ocorrido nessa cidade. Afirmou que o indivíduo relatou que estava trabalhando numa obra como pedreiro num condomínio em Itu e havia sido apanhado pelos roubadores,

permanecendo em poder deles, sendo levado até uma casa no bairro Pq. Industrial. Narrou que o acusado disse que os roubadores apenas o soltaram na data de hoje. Disse que após demais indagações, achou estranha a história do solicitante, pois ele disse que os roubadores levaram apenas o veículo deixando outros pertences de lado, além de haver informações desconexas. Relatou que o acusado foi conduzido e os fatos noticiados a Autoridade Policial. Esclareceu que já nas dependências desta delegacia, MAURÍCIO acabou por contar a verdade aos policiais e esclareceu que o veículo é de propriedade de seu empregador e construtor ADENILSON ALVES e que ele havia deixado o carro com o solicitante para trabalhar em uma de suas obras. Informou que Mauricio alegou que pelo fato de ser viciado em drogas acabou emprestando o carro ao traficante de uma "biqueira" situada no bairro Jd. Vitória, na Rua 13 de Outubro, numeral 86, e em troca recebeu 10 porções de crack. Disse que combinou com o traficante "THIAGUINHO" a devolução do carro por volta das 06h00, entretanto ele acabou sumindo com o carro e por isso ele inventou toda essa história acerca do roubo. Afirmou que logo em seguida, quando tomaram conhecimento do ocorrido, os GCMs diligenciaram no endereço situado no bairro Jd. Vitória e na residência de "THIAGUINHO" localizaram a importância de R\$ 742,00 em notas diversas, uma balança de precisão e um rolo de plásticos. Informou que, concomitantemente, recebeu a informação de que outra guarnição da GCM havia localizado o carro no Conjunto Habitacional Alpes, no bairro Vila Martins onde a genitora de "THIAGUINHO" reside. Disse que tomaram conhecimento de que uma equipe de investigadores do 04º Distrito Policial de Itu, em apoio à equipe que localizou o carro, fizeram diligências na casa da genitora de "THIAGUINHO", onde foram localizadas drogas, fatos que serão objetos de registro apartado. Esclareceu que o veículo foi recolhido ao pátio do "Auto Socorro Peninha" por conta de licenciamento vencido.

Interrogado durante a fase extrajudicial, o acusado declarou que é pedreiro e mora na cidade de Araçariguama. Narrou que presta serviços ao construtor ADENILSON ALVES e ele, na data anterior aos fatos, pela manhã, deixou o veículo, placas DQK-3451, aos cuidados do declarante para que viesse até a cidade de Itu e trabalhasse numa obra administrada por ele, situada num condomínio. Relatou que na data anterior, o interrogando na posse do carro veio para Itu, trabalhou na referida obra e saiu por volta das 12h00, dirigindo o carro, onde adquiriu drogas e retornou ao trabalho. Informou que deixou o local na posse do veículo por volta das 14h00 e então saiu à procura de mais drogas. Afirmou que por ter acabado o dinheiro, por volta das 19h00, o declarante recebeu a proposta de um traficante do bairro Jd. Vitória, chamado "THIAGUINHO", pessoa de quem havia adquirido drogas anteriormente, que o declarante emprestasse o carro ao traficante, por apenas um dia, e em troca receberia 10 porções de crack. Disse que aceitou a proposta, entregou o carro a "THIAGUINHO" e recebeu as drogas. Afirmou que passou a noite consumindo drogas e perambulando pelas imediações, até que na data, pela manhã, não teve o carro devolvido, pois não achou "THIAGUINHO" pelo bairro. Esclareceu que por conta disso resolveu inventar aos GCMs que havia sido vítima de roubo.

Por ocasião do seu interrogatório em juízo, o réu Mauricio declarou que no dia do fato trabalhava com a vítima, que tinha lhe dado uma oportunidade de trabalho. Esclareceu que já havia ficado internado um tempo em virtude de problemas com drogas, desde 2011. Afirmou que veio para Itu porque estava disposto a realizar o trabalho, mas estava com o dinheiro de uma bateria que tinha vendido. Narrou que trabalhou a parte da manhã e no horário do almoço, como estava com vontade de usar a droga, pegou o carro e foi procurar um lugar que vende drogas. Relatou que estava com R\$ 180,00 no bolso e acabou usando drogas. Informou que à tarde foi novamente ao local, onde os rapazes pediram o carro emprestado em troca de drogas. Disse que emprestou o carro até às 00:00 horas, mas ninguém apareceu para devolver o carro. Narrou que no dia seguinte, no local indicado, foi informado que o carro já estava preso. Afirmou que inventou esta história, mas acabou falando a verdade para o Delegado. Afirmou que se arrepende e pede desculpas para a vítima. Disse que recebeu a oportunidade de trabalho, mas a droga acaba com sua vida. Informou que tinha intenção de devolver o carro. Esclareceu que iria trabalhar até às 17:00 horas, e quando retornasse para Araçariguama devolveria o veículo. Disse que abusou

da confiança da vítima, pediu perdão, tem ciência que errou.

Esta é a prova produzida, que confirma a acusação.

Preliminarmente, em que pese o alegado pelo réu, no sentido de ser dependente químico e ter praticado os fatos em virtude do uso de entorpecentes, não há qualquer elemento probatório capaz de indicar que o réu não possuía discernimento necessário quanto ao ilícito penal.

Por ocasião da realização da audiência, o réu se comportou de maneira adequada em todos os momentos, inclusive durante seu interrogatório, momento em que expôs sua versão dos fatos de forma coerente, recordando-se de detalhes da ocorrência.

Restou demonstrado, ainda, que não se trata de entorpecimento accidental, mas de uso voluntário de drogas e, portanto, não se reconhece presente causa de diminuição de pena. Não é hipótese, tampouco, de semi-imputabilidade, pois o acusado aparenta plena ciência e comportamento normal.

Assim, considerando a impressão pessoal do juízo, eventual dependência química pretérita do acusado não deixou sequelas capazes de alterar sua responsabilidade penal em relação aos fatos.

Na fase policial, colheram-se provas que constituíram indícios de autoria e materialidade, sendo tais provas amplamente confirmadas em juízo, sob o crivo do contraditório e observada a ampla defesa.

Ao contrário do alegado pela defesa, o crime imputado ao réu restou devidamente comprovado.

O acusado é confesso quanto a posse e entrega do veículo a terceiro em troca de drogas.

O veículo não foi entregue ao proprietário no momento ajustado, passando a partir de então o acusado como se dono fosse, pois extrapolou os limites do uso autorizado durante o trabalho e cedeu o veículo a terceiro, pessoa supostamente envolvida com a prática de ilícitos penais.

O réu, como restou demonstrado, agiu sem autorização do proprietário, que inclusive passou a tomar providências quando o veículo não foi restituído no momento esperado.

Assim, o crime de apropriação indébita restou devidamente caracterizado, não havendo que se falar em ausência de dolo.

Diante de todo o analisado, o conjunto probatório constitui alicerce sólido e robusto para sustentar a condenação, sendo a confissão do réu corroborada pelas demais provas amealhadas, não havendo dúvidas quanto à autoria e materialidade do crime que lhe foi imputado.

Suficientemente demonstrada a acusação e afastadas as teses sustentadas pela defesa, resta proceder à fixação da pena.

A pena abstratamente prevista para o crime de apropriação indébita, disposto no artigo 168, caput, do Código Penal, é de reclusão de 01 (um) a 04 (quatro) anos, e multa.

Considerando as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, deve a pena ser inicialmente fixada no mínimo legal, ou seja, 01 (um) ano de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa.

Presente uma circunstância agravante, decorrente da reincidência do acusado, bem como uma circunstância atenuante, consistente na confissão espontânea do acusado, devem ser sopesadas, mantendo-se a pena como inicialmente fixada.

Não há causas de aumento ou de diminuição de pena.

Ante o exposto, julgo a ação penal PROCEDENTE e CONDENO o réu MAURICIO ALVES DE FRANCA, qualificado nos autos, pela prática do crime previsto no artigo 168, caput, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa, fixados no mínimo legal.

A pena privativa de liberdade imposta deverá ser inicialmente cumprida em regime semiaberto, considerando que o réu é reincidente, em que pese a natureza do delito. Ausentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal para substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, notadamente diante da reincidência do réu.

Concedo ao acusado o direito de recurso em liberdade.

Isento o réu do pagamento das custas processuais por estar preso, ainda que por

ordem emanada de outros autos.

A multa imposta ao acusado deverá ser recolhida nos termos da Lei 13.964/2019, após o trânsito em julgado da presente decisão, sob pena de inscrição na dívida ativa, observando-se o Provimento CG 04/2020.

Arbitro os honorários da defensora nomeada, pelos atos praticados, nos termos do convênio vigente, expedindo-se certidão, oportunamente.

Oportunamente, expeçam-se os mandados e ofícios de praxe, comunicando-se ao IIRGD e à Justiça Eleitoral.

P.R.I.C.

Itu, 22 de março de 2022

Andrea Ribeiro Borges - Juíza de Direito

PUBLICAÇÃO E REGISTRO DE SENTENÇA

Certifico e dou fé que publiquei e registrei a presente Sentença junto ao SAJ

Rodolfo Mosca - M 818301 (Coordenador)

Itu, 23/03/2022